

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Decreto 103/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de la Generalitat

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Busca primero la materia en el mapa (definición, cuantía, procedimiento, obligación, plazos, obligados, gestión y supletoriedad). Luego revisa las reglas en las secciones con trazabilidad a los artículos indicados. Por último, verifica en la literalidad de la norma los requisitos y efectos que uses para resolver supuestos.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Concepto de precio público (cuando aplica)	1	Contraprestaciones pecuniarias por servicios o actividades de solicitud o recepción voluntaria en régimen de derecho público por la Generalitat o entidades autónomas, sin concurrir circunstancias para calificarlas como tasa.
Cuantía: cobertura mínima y posible reducción	2	La cuantía cubrirá como mínimo costes económicos. Podrá ser inferior si razones sociales, benéficas, culturales o de interés público lo aconsejan, con previsiones presupuestarias para cubrir la diferencia.
Cómo se establece o modifica la cuantía	3	Establecimiento o modificación por Orden de la Consellería competente, salvo supuestos previstos. También por Decreto del Consell en los casos indicados. Requiere propuesta y memoria económico-financiera.
Actualización anual de la cuantía	4	Actualización anual por Consell o Consellería competente según evolución de costes, cubriendo como mínimo dichos costes. En ciertos supuestos, la actualización por el Consell es potestativa.
Nacimiento de la obligación de pago y devolución	5	Nace al iniciar la prestación o actividad. La norma reguladora puede condicionar el inicio al pago previo. Si no se presta por causas no imputables, procede devolución, con reglas para servicios continuados.
Quién debe pagar	6	Son sujetos obligados las personas físicas o jurídicas (públicas o privadas) que soliciten o se beneficien de la prestación del servicio o actividad.
Gestión, liquidación, recaudación y apremio	7	La gestión, liquidación y recaudación corresponde a órganos gestores competentes por razón de la materia, con reglas específicas. Las deudas pueden exigirse por apremio tras periodo voluntario.
Normas supletorias para lo no previsto	8	Para lo no previsto, aplicación supletoria de disposiciones citadas (Título preliminar de la Ley de Tasas, Hacienda Pública, Ley de Tasas y Precios Públicos, LGT y régimen jurídico y procedimiento administrativo común).

3. Delimitación: naturaleza y encaje como precio público (arts. 1)

Supuestos típicos

- Son precios públicos las contraprestaciones pecuniarias por prestación de servicios o realización de actividades voluntarias.
- Deben efectuarse en régimen de derecho público por la Generalitat o entidades autónomas.

Límite respecto de la tasa

- No deben concurrir circunstancias para calificarlas como tasa.
- El encaje se valora en los términos del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat.

4. Cuantía: cobertura mínima y casos de reducción (arts. 2)

Regla general de cobertura

- La cuantía cubrirá, como mínimo, los costes económicos originados por la prestación o actividad.

- Se refiere a servicios o actividades sujetos a precios públicos.

Reducción por razones específicas

- Puede ser inferior por razones sociales, benéficas, culturales o de interés público.
- Debe adoptarse previsiones presupuestarias para cubrir la diferencia resultante.

5. Establecimiento o modificación: orden/decreto y memoria (arts. 3)

Órgano competente según el supuesto

- En general: por Orden de la Consellería que efectúe servicios o de la que dependa la entidad autónoma.
- En los casos indicados: por Decreto del Consell (apartado 2 del art. 2 o actividades comunes).

Tramitación previa y justificantes

- Previa propuesta de la Subsecretaría, acompañada de memoria económico-financiera.
- La propuesta requiere informe previo de la Consellería competente en materia de hacienda pública.

6. Actualización anual de la cuantía (arts. 4)

Actualización obligatoria

- La cuantía deberá actualizarse anualmente por Consell o Consellería competente.
- Debe hacerse en función de la evolución de costes para cubrir como mínimo dichos costes.

Actualización potestativa en supuestos concretos

- En los supuestos del apartado 2 del artículo 2, la actualización por el Consell es potestativa.
- Si se actualiza, se efectuará según la evolución de los costes económicos.

7. Obligación de pago: momento, pago previo y devolución (arts. 5)

Momento del nacimiento

- La obligación de pago nace cuando se inicia la prestación del servicio o actividad.
- La norma reguladora puede condicionar el inicio a la previa acreditación del pago total o parcial.

Efectos cuando no se presta por causas no imputables

- Si se ingresó con carácter previo y no se realiza por causas no imputables al obligado, procede devolución.
- En servicios continuados, la devolución afecta a unidades o módulos plenamente diferenciables no prestados.

8. Obligados al pago, gestión y apremio (arts. 6-7)

Personas obligadas

- Son obligados quienes soliciten o se beneficien de la prestación del servicio o actividad.
- Abarca personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

Gestión y recaudación

- Corresponde a los órganos gestores de las Consellerías y entidades autónomas competentes por razón de la materia.
- Puede exigirse mediante procedimiento de apremio cuando haya transcurrido el periodo voluntario de pago.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Plazos de ingreso tras notificación de la liquidación	Si notificación entre 1 y 15: hasta día 20 del mes posterior (o inmediato hábil siguiente).	5.2.a
Plazos de ingreso tras notificación de la liquidación	Si notificación entre 16 y último: hasta día 5 del segundo mes posterior (o inmediato hábil siguiente).	5.2.b

10. Diferencias y puntos de confusión

Nacimiento de la obligación de pago al iniciar la prestación vs. inicio condicionado al pago previo: La regla es que nace al iniciarse la prestación, pero la norma reguladora puede establecer que el inicio quede condicionado a la previa acreditación del pago total o parcial.

Devolución por no prestación no imputable vs. ausencia de devolución por causas imputables: Si se ingresó previo y la prestación no se realiza por causas no imputables al obligado, procede devolución del importe; no se prevé devolución cuando la falta sea imputable al obligado.

11. Cierre de repaso

Para preguntas tipo test, identifica primero si el supuesto encaja como precio público (art. 1). Después verifica cuantía, órgano que la fija/modifica y el momento del devengo (art. 5). Para casos prácticos, aplica los plazos del art. 5.2 y localiza el órgano gestor competente (art. 7).

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.